

MERMOZ LEASE

Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros
Siège social : 60 Avenue Jean Mermoz 69008 LYON
920 759 974 RCS LYON

(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE EN DATE DU [-]

L'an [-],
Le [-],
A [-] heures,

La société MERMOZ GESTION FORMATION CONSEIL, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, dont le siège social est situé 60 avenue Jean Mermoz – 69008 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro d'identification unique 838 601 565,

Elle-même représentée par son président, M. David JOMAIN,

A pris la décision unique suivante :

- Emission d'obligations simples OS [2026-1] pour un montant de [-] euros.

DÉCISION UNIQUE :

(Emission d'obligations simples OS [2026-1] pour un montant de [-] euros)

La Présidente, après avoir :

- rappelé que la Société finance des projets d'achat, neuf ou d'occasion, de tous types de matériels professionnels (machines, camions, véhicules, etc.) en vue de leur mise en location et/ou de leur revente au profit de tiers professionnels ;

- exposé qu'afin de renforcer ses capacités d'investissement et de permettre le financement des matériels, la Société a souhaité faire appel à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour leur compte conformément aux dispositions de l'article L.411-2, 1° du code monétaire et financier, la Société a décidé d'émettre le présent emprunt obligataire ;

- précisé qu'aucune disposition statutaire ne réserve le pouvoir d'émettre des obligations à l'assemblée générale des associés de la Société, et qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 228-40 du Code de commerce, la présidente de la Société peut exercer ce pouvoir,

- constaté que la Société a établi deux bilans régulièrement approuvés par les associés, et que son capital est intégralement libéré,

décide de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de [-] euros, représenté par [-] obligations simples de la Société (les « **OS [2026-1 par exemple]** »), d'une valeur nominale de [-] euro(s), dans le cadre des dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,

arrête les termes et conditions des OS [2026-1 par exemple] ainsi que décrits dans le contrat d'émission obligataire OS [2026-1 par exemple] dont le modèle demeurera annexé au présent procès-verbal (Annexe 1) (les « **Termes et Conditions** »),

décide que les conditions et modalités des OS [2026-1 par exemple] se feront selon les Termes et Conditions des OS [2026-1 par exemple] et notamment selon les caractéristiques suivantes concernant le montant de l'émission :

- Si le montant global des souscriptions reçues à l'issue de la période de souscription était inférieur à [-] euros, l'émission serait annulée et les versements reçus restitués aux souscripteurs dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires à compter de l'expiration de la période de souscription, sans intérêt,
- Si le montant global des souscriptions reçues à l'issue de la période de souscription était inférieur au montant global de l'emprunt obligataire mais supérieur à [-] euros, la Présidente de la Société est autorisée à limiter le montant définitif de l'emprunt obligataire au montant des souscriptions effectivement reçues,

autorise en conséquence, le Directeur Général de la Société à l'effet de signer, le cas échéant, le contrat d'émission des OS [2026-1 par exemple] au nom et pour le compte de la Société ;

confère tous pouvoirs au Directeur Général, le cas échéant, à l'effet de :

- recueillir les souscriptions et les fonds correspondant à la libération en numéraire des OS [2026-1 par exemple], les déposer auprès de tout établissement de crédit,
- ouvrir tout registre correspondant à cette émission et y porter en compte les OS [2026-1 par exemple] créées,
- prendre toute mesure à l'effet de protéger les droits des titulaires d'OS [2026-1 par exemple] comme cela est dit dans les Termes et Conditions des OS [2026-1 par exemple],
- accomplir toutes formalités,
- plus généralement, prendre toutes dispositions et effectuer toutes formalités utiles à l'émission des OS [2026-1 par exemple],

confère tous pouvoirs au Directeur Général, le cas échéant, à l'effet de :

- arrêter et signer tout contrat de gage avec dépossession consenti aux obligataires en contrepartie de la souscription à l'emprunt obligataire objet des présentes,
- procéder à la remise matérielle effective du ou des biens gagés,
- signer tout procès-verbal de remise,
- accomplir toutes formalités,
- plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à la parfaite validité, efficacité et opposabilité du gage avec dépossession, sans exception ni réserve.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par la Présidente au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

MERMOZ GESTION FORMATION CONSEIL

M. David JOMAIN

Annexe
Modèle du contrat d'OS [2026-1]